Porty Lotnicze

Warszawa, dn. 08.02.2024

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
Żwirki i Wigury 1
Warszawa 00-906

Nr dokumentu: K/6079/24

Sygnatura sprawy: 269/PN/ZP/TLLZP/23

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2.**

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 14:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 oraz 11 zwracamy uwagę, że autor pytania zasadniczo wprowadził Zamawiającego w błąd twierdząc, iż wymiana sortera na istniejącym działającym systemie lotniskowym jest zdaniem tożsamym z dostawą sortera, oraz iż zawarty w SWZ wymóg posiadania doświadczenia w wymianie sortera ogranicza konkurencję.
Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający powinien określić wymóg referencyjny w sposób adekwatny do zamierzenia inwestycyjnego, którego ono dotyczy (art. 16 pkt 3 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1, 112 ust. 1, 116 ust. 1 ustawy PZP).

Odnośnie twierdzenia, że doświadczenie polegające na dostawie sortera jest tożsame z wymianą sortera pod ruchem w czynnym operacyjnie Porcie Lotniczym, to twierdzenie takie jest całkowicie nieprawdziwe. Dostawa sortera na tzw. „green field" nie obejmuje najbardziej kluczowych elementów zadania polegającego na wymianie sortera pod ruchem, jak zapewnienie funkcjonalności minimalnych, przepustowości, planu fazowania oraz organizacji pracy sortowni. Co, w sytuacji kiedy Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie, może spowodować, że projekt realizowany przez Wykonawcę niedoświadczonego doprowadzi do konieczności wyłączenia połowy

terminala na czas bliżej nieokreślony.
Rozbudowa systemu o dodatkowy sorter, również nie gwarantuje posiadania odpowiedniego doświadczenia, ponieważ de facto Wykonawca pracuje na wydzielonej, z niczym nie połączonej, części lotniska, gdzie w przypadku projektu wymiany sorterów Wykonawca musi dokonać modyfikacji oprogramowania wielu sterowników, w celu skierowania bagaży na alternatywne destynacje, dodatkowo zachowując dostępność infrastruktury takich jak linie transferowe czy ponadgabarytowe.
Wymóg posiadania doświadczenia w zakresie wymiany sortera, nie ogranicza w żaden nieuzasadniony sposób konkurencji. Jak wyżej wskazano, jest on merytorycznie uzasadniony charakterem zadania. Nadto na rynku istnieje wiele firm, które stosowne doświadczenie posiadają, np. Siemens, Vanderlande, Daifuku, Beumer, Leonardo. Wobec tego fakt, że niektóre firmy takiego doświadczenia nie posiadają, nie ogranicza w sposób nieuzasadniony czy nieproporcjonalny konkurencji pomiędzy Wykonawcami, którzy dają rękojmię należytego wykonania zadania, a jedynie eliminuje z postępowania tych Wykonawców, którzy z uwagi na brak potrzebnego doświadczenia takiej rękojmi nie dają, co rodzi wysokie ryzyko dla Zamawiającego.
Na potwierdzenie tego, że wymóg posiadania doświadczenia w wymianie sortera nie ogranicza konkurencji, można wskazać, iż na rynku w ostatnich 3 latach zostało zrealizowanych kilkanaście podobnych przedsięwzięć przez firmy wymienione powyżej. Dla przykładu Lotniska: Birmingam, Ateny, Wuchan oraz wiele innych.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o rozważenie przywrócenia w treści SWZ wcześniej zawartego tam wymogu posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zdania polegającego na wymianie sortera, a nie wymienia lub dostawie (jak po zmianach wprowadzonych pismem z dnia 2.02.2024, nr K/6070/24), jako warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmianie zapisy SWZ Rozdział V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) na brzmienie:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę wraz z wymianą lub instalacją sorterów automatycznych tackowych w warunkach funkcjonującej sortowni bagażu, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. netto.

Załączniki: